

EVALUACIÓN — UNIDAD 2: Contratos

Marco Jurídico | 5° "A" Informática – 6° "B" Electrónica | Prof. Verónica | Ciclo 2026

Apellido y nombre:	Fecha: ____ / ____ / 2026
Curso: _____	Calificación: _____

Modalidad: carpeta abierta.

Podés consultar el apunte de cátedra. Por eso no se evalúa que ubiques la información, sino que la comprendas y la apliques a los casos planteados. En las preguntas de opción múltiple y V/F, una respuesta sin justificación o mal justificada no suma. Fundamentá siempre con el concepto y, cuando corresponda, con el artículo del CCyC.

PARTE A — OPCIÓN MÚLTIPLE

Marcá la opción correcta y justificá brevemente por qué las demás no lo son (1 punto c/u).

1. [OPCIÓN MÚLTIPLE] (1 pt)

Tres hermanos que heredaron un campo lo venden en conjunto a una desarrolladora inmobiliaria. En este contrato:

- A) Hay tres partes (cada hermano) y una persona (la desarrolladora).
- B) Hay dos partes: los tres hermanos forman una sola parte vendedora y la desarrolladora es la otra.
- C) No es un contrato, porque intervienen más de dos personas.
- D) Es un contrato extrapatrimonial por tratarse de una herencia.

Justificación:

2. [OPCIÓN MÚLTIPLE] (1 pt)

Ana le presta a su vecino la cortadora de césped sin cobrarle nada (comodato). Según la clasificación por el sacrificio económico, este contrato es:

- A) Oneroso, porque Ana se priva del uso de la cosa.
- B) Gratuito, porque el vecino obtiene una ventaja sin realizar un sacrificio económico.
- C) Aleatorio, porque no se sabe si la cortadora volverá.
- D) Bilateral y oneroso, porque ambos se obligan.

Justificación:

3. [OPCIÓN MÚLTIPLE] (1 pt)

En una compraventa, las partes pactan que "la entrega se hará el 1° de marzo" y que "el vendedor amplía la garantía de evicción a 5 años". Respecto de estos dos pactos:

- A) El plazo es un elemento accidental y la ampliación de la evicción modifica un elemento natural.
- B) Ambos son elementos esenciales, sin los cuales el contrato no existiría.
- C) El plazo es esencial y la evicción es accidental.
- D) Ninguno produce efectos porque no están previstos en la ley.

Justificación:

PARTE B — VERDADERO / FALSO

Indicá V o F y justificá SIEMPRE tu respuesta (1 punto c/u; sin justificación no suma).

4. [V / F] (1 pt)

En un contrato bilateral, el comprador puede negarse a pagar el precio si el vendedor todavía no le entregó la mercadería; esta facultad se llama excepción de incumplimiento.

Respuesta: V / F Justificación: _____

5. [V / F] (1 pt)

La nulidad y la resolución coinciden en tener efectos retroactivos, pero se diferencian en la causa: la nulidad nace de un vicio existente al celebrar el contrato, mientras que la resolución proviene de una causa sobreviniente como el incumplimiento.

Respuesta: V / F Justificación: _____

6. [V / F] (1 pt)

Según la teoría de la imprevisión, si una prestación se vuelve excesivamente onerosa por circunstancias extraordinarias e imprevisibles, la parte afectada igual debe cumplir porque rige sin excepciones el principio pacta sunt servanda.

Respuesta: V / F Justificación: _____

PARTE C — DESARROLLO

Respondé con tus palabras, no copies el apunte. Fundamentá con conceptos y ejemplos (2 puntos c/u).

7. [DESARROLLO] (2 pt)

Analice la diferencia fundamental entre los contratos conmutativos y aleatorios, proporcionando un ejemplo de cada uno y explicando cómo la imprevisibilidad de las ventajas y sacrificios impacta en la naturaleza del acuerdo.

Puntos clave a considerar: Conmutativos · Aleatorios · Ventajas · Sacrificios · Imprevisibilidad · Riesgo

8. [DESARROLLO] (2 pt)

Explique el concepto de “causa” como elemento esencial del contrato, diferenciándolo de la motivación individual de las partes. Proporcione un ejemplo donde la ilicitud de la causa anule el contrato.

Puntos clave a considerar: Causa · Motivación · Fin perseguido · Lícito · Nulo

9. [DESARROLLO] (2 pt)

A partir de la definición legal de contrato (Art. 957 CCyC), desglósela y explique cada uno de sus componentes, enfatizando la distinción entre “parte” y “persona” en el contexto contractual.

Puntos clave a considerar: Acto jurídico · Dos o más partes · Consentimiento · Crear/regular/modificar/transferir/extinguir · Relaciones jurídicas patrimoniales · Parte vs. persona

10. [DESARROLLO] (2 pt)

Compare los contratos formales y no formales, detallando la implicancia de la forma en la validez y las exigencias legales. Cite un ejemplo de cada tipo.

Puntos clave a considerar: Forma · Formales · No formales · Validez · Escritura pública · Instrumento privado · Libertad de forma

11. [DESARROLLO] (2 pt)

Argumente sobre la importancia de la clasificación de los contratos en la práctica profesional y empresarial, considerando cómo cada categoría implica distintos niveles de riesgo, obligaciones y derechos para las partes.

Puntos clave a considerar: Clasificación · Consecuencias prácticas · Obligaciones · Riesgos · Derechos

12. [DESARROLLO] (2 pt)

Explique el concepto de “obligación” según el Art. 724 del CCyC, detallando sus elementos constitutivos (sujetos, objeto, vínculo jurídico) y su relación con las obligaciones que nacen de un contrato.

Puntos clave a considerar: Obligación · Acreedor · Deudor · Prestación · Interés lícito · Incumplimiento · Sujetos · Objeto · Vínculo jurídico

PUNTO EXTRA — CASO INTEGRADOR

Suma hasta 2 puntos adicionales. Integra varios temas de la unidad. No se resuelve copiando: hay que razonar.

13. [CASO] (hasta 2 pt)

Una empresa de software firma un contrato para entregar un sistema “a medida” en 6 meses. A los 3 meses, un hecho extraordinario e imprevisible triplica los costos de los insumos importados. El cliente exige la entrega en fecha o, en su defecto, la resolución del contrato con daños y perjuicios. Analice:

- a) Si la empresa asumió una obligación de medios o de resultado, y por qué.
 - b) Si procede la teoría de la imprevisión en este caso.
 - c) La diferencia entre resolver el contrato y adecuarlo.
 - d) Qué efectos tendría cada solución sobre lo ya cumplido.
-

CLAVE DE CORRECCIÓN

USO EXCLUSIVO DOCENTE — NO IMPRIMIR PARA ALUMNOS

1. B

“Parte” no es igual a “persona”: los tres hermanos comparten un mismo interés (vender) y forman una única parte vendedora. Es patrimonial (recae sobre bienes valorables). Descarta A, C y D.

2. B

Solo el vecino recibe ventaja sin dar nada a cambio → gratuito. El comodato es el ejemplo típico de contrato gratuito del apunte. No es oneroso ni aleatorio.

3. A

El plazo (1° de marzo) es un elemento accidental que las partes agregan. La garantía de evicción es un elemento natural (viene por ley aunque no se pacte) y las partes pueden ampliarla o limitarla. Ninguno es esencial.

4. VERDADERO

Es la exceptio non adimpleti contractus: en los bilaterales, una parte puede negarse a cumplir si la otra no cumple. El alumno debe nombrar el concepto y ligarlo al ejemplo.

5. VERDADERO

Ambas son retroactivas, pero la nulidad es un vicio de origen (falta un elemento esencial al celebrar) y la resolución es por causa sobreviniente (incumplimiento). Cruce correcto de dos secciones del apunte.

6. FALSO

La imprevisión es precisamente una EXCEPCIÓN al pacta sunt servanda: la parte afectada puede pedir la resolución o la adecuación del contrato (art. 1091 CCyC). No está obligada a cumplir sin más.

Desarrollo (7 a 12) — criterios de corrección

7. Conmutativos: ventajas y sacrificios ciertos y conocidos al contratar (ej. compra de un televisor). Aleatorios: dependen de un hecho futuro e incierto (ej. seguro, renta vitalicia). Valorar que explique cómo el riesgo/incertidumbre define la naturaleza del acuerdo.

8. Causa = fin perseguido por las partes, debe ser lícita; se distingue de la motivación interna de cada uno. Ejemplo de causa ilícita que anula: “compraventa” que en realidad encubre un soborno → nulo por causa ilícita.

9. Debe desarmar el art. 957: acto jurídico / dos o más partes / consentimiento / crear-regular-modificar-transferir-extinguir / relaciones jurídicas patrimoniales. Punto clave: “parte” ≠ “persona” (una parte puede ser varias personas).

10. Formales: la ley exige una forma (escritura pública en inmuebles); su ausencia afecta la validez. No formales: libertad de forma (mayoría de compraventas de muebles). Debe dar un ejemplo de cada uno.

11. Debe argumentar (no describir): cada clasificación tiene consecuencias prácticas en riesgos, obligaciones y derechos. Se valora el criterio propio y ejemplos ligados a lo tecnológico.

12. Obligación (art. 724): derecho del acreedor a exigir del deudor una prestación de interés lícito, con ejecución forzada ante incumplimiento. Elementos: sujetos (acreedor/deudor), objeto (prestación), vínculo jurídico (y causa fuente = contrato).

Punto extra (caso integrador) — respuesta esperada

a) Obligación de RESULTADO: se compromete a entregar el sistema funcionando (desarrollo a medida). Si no lo logra, incumple.

b) Sí procede la imprevisión (art. 1091): hecho extraordinario, imprevisible y sobreviniente que vuelve la prestación excesivamente onerosa.

c) Resolver = dejar el contrato sin efecto (efectos retroactivos, las cosas vuelven al estado anterior). Adecuar = renegociar/reajustar para reequilibrar las prestaciones y mantener el contrato.

d) En la resolución, lo ya cumplido en principio se retrotrae/se restituye; en la adecuación, lo cumplido se conserva y el contrato continúa con nuevas condiciones. Valorar coherencia del razonamiento por sobre la respuesta “única”.